

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואלד אלהואשלה

פ/25/6773

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון – שמירה על הסדר הלוואה לאחר פיגור זמני בתשלום), התשפ"ו–2026

הוספת סעיף 2א9 1. בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א–1981¹, אחרי סעיף 1א9 יבוא :

"פיגור בהעברת 2א9. (א) תאגיד בנקאי לא יעמיד הלוואה לפירעון תשלומים לפירעון מיידי, לא ינקוט הליך משפטי נגד לקוח בשל הלוואה אי-עמידה בתנאי הלוואה, לא יבטל הסדר החזר של הלוואה ולא ישנה את תנאיה לרעת לקוח, בשל פיגור של עד חמישה תשלומים חודשיים בפירעון ההלוואה האמורה.

(ב) פיגר לקוח בפירעון הלוואה כאמור בסעיף קטן (א), יאפשר לו התאגיד הבנקאי להגיע להסדר שלפיו יסלק את החוב שנוצר עקב הפיגור האמור בתשלום חד-פעמי או בפריסת תשלומים סבירה (בסעיף זה – הסדר פיגורים).

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), תאגיד בנקאי רשאי לנקוט כלפי לקוח בפעולות המפורטות באותו סעיף קטן, אם לאחר קביעת הסדר פיגורים המשיך הלקוח האמור לפגר בפירעון ההלוואה האמורה או לא עמד בחובותיו לפי הסדר הפיגורים."

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 258.

דברי הסבר

במצב המשפטי הקיים, אם לקוח של תאגיד בנקאי מפגר בתשלומים לפירעון הלוואה, הדבר עלול להביא לביטול הסדר ההלוואה, להעמדת מלוא יתרת החוב לפירעון מיידי, להטלת ריבית פיגורים, לפגיעה בדירוג האשראי של הלקוח האמור ואף לפתיחת הליכי גבייה ועיקול בגין מלוא סכום הלוואה, גם כאשר מדובר בקושי כלכלי זמני בלבד. כך למשל, לווה המשלם 2000 שקלים חדשים בחודש לפירעון הלוואה שנטל בסכום כולל של 50,000 שקלים חדשים, ומפגר בהעברת שלושה תשלומים, עשוי להידרש להתמודד עם הליכי גבייה בגין מלוא יתרת ההלוואה, אף שסכום הפיגורים בפועל עומד על 6000 שקלים חדשים בלבד.

הצעת החוק נועדה לאפשר ללקוח להגיע להסדר עם התאגיד הבנקאי מבלי לפגוע במסלול ההחזר המקורי של ההלוואה.

לפיכך, מוצע לאסור על תאגיד בנקאי להעמיד הלוואה של לקוח לפירעון מיידי, לנקוט הליך משפטי נגד לקוח בשל אי-עמידה בתנאי הלוואה, לבטל הסדר החזר של הלוואה או לשנות את תנאיה לרעת לקוח, בשל פיגור של עד חמישה תשלומים חודשיים בפירעון ההלוואה האמורה. עוד מוצע לקבוע שתאגיד בנקאי יאפשר ללקוח כאמור להגיע להסדר שלפיו יסלק את חוב הפיגורים בתשלום חד-פעמי או בפריסת תשלומים סבירה, נוסף על התשלומים בעבור החזר ההלוואה שאותם יידרש להמשיך לשלם. כן מוצע לקבוע, שעל אף האמור, תאגיד בנקאי יהיה רשאי לנקוט בפעולות המפורטות לעיל כלפי לקוח, אם גם לאחר קביעת הסדר כאמור, המשיך הלקוח לפגר בפירעון ההלוואה או לא עמד בחובותיו לפי ההסדר. לסיכום, מטרת הצעת החוק היא לאפשר ללווה להסדיר חובות בעד פיגור בפירעון ההלוואה, תוך שמירה על מסלול ההחזר המקורי של ההלוואה, כך שיתקיים איזון ראוי בין הרצון לתת ללקוח הזדמנות הוגנת לתקן את הפיגור בתשלום, לבין זכותו של התאגיד הבנקאי לגבות את החוב.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בתמוז התשפ"ו (22.06.2026)